

### 三、贷款人、助贷机构、保险人之间的利益衡平

不可否认的是，融资市场的活力来源于融资创新，在司法审判中应关注市场主体的融资诉求，坚持商事审判中的契约自由原则，充分尊重金融交易主体的意思自治，依法认定新类型担保、非典型担保等各类金融创新的法律效力，不轻易否定金融创新成果的合法性。但同时应警惕不受规制与约束的融资创新存在的引发市场动荡和社会不安的风险，需要司法在市场失灵时实施必要的干预，否定越界背俗行为的法律效力，实现私法自治与国家干预间的平衡。依照上述原则，在金融借款法律关系中，因交易地位相对弱势的借款人负担的贷款利息、保险费用、服务费、手续费等综合融资成本过高，故人民法院应当对某保险公司主张的违约金部分根据公平原则和诚实信用原则进行调整。

关于借款人综合融资成本的裁量，全国法院金融审判工作会议提出，虽然保证保险的费率没有刚性监管标准，但把贷款人、保险公司向借款人收取的费用作为一个整体来计算借款人的综合融资成本，是一个较为可行的办法。本案中，赵某为取得案涉借款支出的综合融资费用高达**23.9%**，其融资成本已经远高于市场平均水平，如果还要求赵某以理赔款日万分之四的标准支付违约金，则各方当事人之间的实质公平将遭到显著破坏。并且，法院在支持了某保险公司关于理赔款以及保险费的诉讼请求后，某保险公司的损失已经完全得到了填补，基于违约金弥补损失的功能定性，法院认为对于某保险公司违约金的诉讼请求不应予以支持。

此外，还应注意，在融资性保证保险法律中存在两种法律关系，即借款人与贷款机构之间的借款法律关系，以及投保人和保险公司之间的保证保险法律关系。保险人基于保证保险合同提起的关于保险费的诉讼与其理赔后提起的代位求偿权诉讼系基于不同法律关系提起的诉讼。在实践中，保险公司虽然将两诉合并提起，但在审理过程中，法院应当对其请求权基础进行明确。其意义在于，就代位求偿权范围而言，基于保证保险合同的保险属性，保险公司在支付理赔款后向借款人主张的是代位求偿权，其求偿权范围应限于理赔款，故保险公司主张借款人向其支付资金占用损失的，人民法院不应支持。保险公司主

张违约金只能基于保证保险合同，鉴于保险合同的权利义务以保险费和保证保险责任展开，保险公司如有损失，则其损失为欠付保险费的期限利益，如果违约金的计算偏离了这一基础，人民法院应当对违约金进行调整。

编写人：北京市丰台区人民法院 赵晓蕾 闫一鸣

## 保证保险中保费利率不受借款利率上限规制

——某保险公司诉方某保证保险合同案

### 【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京金融法院(2024)京74民申34号民事裁定书

2. 案由：保证保险合同纠纷

3. 当事人

原告(被申请人): 某保险公司

被告(再审申请人): 方某

### 【基本案情】

方某向某保险公司申请投保个人贷款保证保险，用于其向某银行办理个人贷款，某保险公司向方某签发《个人贷款保证保险保险单》，并约定每月保费率1.9%、保费金额2831元以及理赔后的违约金事宜。方某持某保险公司签发的保险单与某银行签订了《个人贷款合同》，某银行发放个人信用贷款149000元。之后，方某未按照约定按时足额偿还借款本息。根据保证保险条款的约定，某保险公司向某银行支付了方某未偿还的剩余贷款本金及利息120869.15元。某银行收到赔款后将相关权益转移给某保险公司。此外，方某尚欠某保险公司

2018年8月30日至12月18日的保费9978.47元。

### 【案件焦点】

保证保险中的保费与借款合同中的利息性质不同，保证保险的保费费率不受借贷利率上限规制。

### 【法院裁判要旨】

北京市朝阳区人民法院经审理认为：方某向某保险公司投保，某保险公司同意承保后向方某签发《个人贷款保证保险保险单》，双方形成了保险合同关系，该保险合同系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的禁止性规定，应属合法有效。依据前述保险单约定，方某向某银行申请贷款，某银行依约发放了贷款，方某未按约定期限偿还贷款本息的行为属于保证保险合同约定的保险事故。保险事故发生后，某保险公司向某银行履行了赔付义务，承担了相应的保险责任，并获得了某银行对其保险权益进行的转让，其有权依据法律规定和保险合同的约定在保险赔偿金额范围内向方某追偿。方某未按期支付保费，某保险公司亦有权按照保险单的约定要求方某偿还欠付保费。某保险公司理赔后，方某未及时清偿理赔款构成违约，某保险公司有权要求方某按照保险单的约定支付违约金，该款项的性质属于资金占用期间的利息损失，某保险公司自愿降低违约金标准，法院对此不持异议，但因全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率自2019年8月20日起适用，故法院对其主张的违约金标准予以调整，同时将违约金调整为以代偿款本金为基数，自代偿次日起算。关于方某的相关答辩意见，法院认为，方某作为完全民事行为能力人，应当在充分理解合同内容的基础上签署相关协议，根据其陈述，方某知晓由某银行发放贷款并收取利息及由某保险公司收取保费的交易模式和相关费率标准，双方约定的保费费率亦经原保监会审批，因此，对方某的相关答辩意见不予采纳。

北京市朝阳区人民法院依照《中华人民共和国保险法》第二条、第六十条第一款，《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条，《最高人

民法院关于适用《中华人民共和国民法典》时间效力的若干规定》第一条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下：

一、被告方某于本判决生效之日起十日内向原告某保险公司支付理赔款 120869.15 元、未付保费 9978.47 元；

二、被告方某于本判决生效之日起十日内向原告某保险公司支付违约金；

三、驳回原告某保险公司的其他诉讼请求。

方某不服一审判决，申请再审。

北京金融法院同意一审法院裁判意见，裁定驳回方某的再审申请。

### 【法官后语】

一、保证保险合同效力独立于借款合同效力之外，不具有从属性

保证保险属于财产保险，是指以履约信用风险为保险标的的保险，其中投保人为履约义务人，被保险人为权利人。虽然从为债权提供保障方面的功能来看，保证保险与保证功能类似，但无论是从构成要件还是从法律政策层面来看，保证保险均应被认定为一种新型的财产保险，其具有不同于一般责任保险的特征，旨在填补债权人因债务人不能履行还款义务而遭受的损失。借款合同是保证保险合同的民事基础合同，两者有一定的牵连性，但其并不能改变两个合同在实体与程序上的独立性，保证保险合同与借款合同或借款担保合同的效力相互独立，并不存在主从关系，而是并存关系。借款合同或借款担保合同被认定为无效或被撤销，保证保险合同的效力及保险人的责任应该依据《中华人民共和国保险法》《中华人民共和国民法典》的相关规定及保证保险合同的相关约定来认定。当投保人逾期不履行借款合同义务时，被保险人不能同时要求投保人和保险人互负连带责任，债权人可以依据借款合同要求债务人承担还款责任，也可以依据保证保险合同要求保险人承担保险责任。

二、保证保险中的保费与借款合同中的利息性质不同，保费费率不受借贷利率上限规制

保证保险合同中的保费是保险人向投保人收取的费用，保费费率对应的是 投保人违约风险造成的损失概率，与保险金额、基本费率、投保人信用情况等

